

Aufgabenheft Session 4

Rechtsformen & Aufbauorganisation — Übungen im IHK-Klausurformat

IT Lernfeld 1 — Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben

Selbstlernmaterial

So nutzen Sie dieses Aufgabenheft

Bearbeiten Sie alle Aufgaben zunächst *ohne* in die Lösungen zu schauen. Schreiben Sie Ihre Antworten in vollständigen Sätzen — die IHK-Prüfung verlangt formulierte Begründungen, nicht bloße Stichworte. Beachten Sie die *Operatoren* (nennen, erläutern, beschreiben, begründen, beurteilen) — sie geben den geforderten Antwort-Tiefegrad vor. Erst danach öffnen Sie den Lösungsteil ab Seite 5 und vergleichen.

Kontext: Sie arbeiten seit Kurzem als Auszubildende bei der **JIKU IT-Solutions GmbH** in Hamburg. Im Rahmen Ihrer Ausbildung beschäftigen Sie sich heute mit der rechtlichen Struktur Ihres Ausbildungsbetriebs und der internen Aufbauorganisation. Ihre Ausbilderin Frau Meyerhoff begleitet Sie dabei.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Gesamt
Punkte	/10	/8	/8	/10	/10	/10	/56

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgaben	1
Lösungshinweise für Lehrende	5

1 Aufgaben

Aufgabe 1 — Rechtsformvergleich (10 Punkte)

- (a) **Nennen** Sie die drei Kapitalgesellschaften, die in der deutschen Rechtspraxis besonders verbreitet sind, und geben Sie jeweils das gesetzliche Mindestkapital an. (6 P.)

- (b) **Erläutern** Sie den Unterschied zwischen der Haftung bei einer OHG und der Haftung bei einer GmbH. (4 P.)

Aufgabe 2 — Kaufmannseigenschaft und Handelsregister (8 Punkte)

- (a) **Beschreiben** Sie, welche Funktion das Handelsregister in der deutschen Wirtschaft hat, und **nennen** Sie die beiden Abteilungen mit je einem Beispiel. (4 P.)
- (b) JIKU IT-Solutions GmbH ist im Handelsregister eingetragen. **Erläutern** Sie, welche rechtlichen Konsequenzen die Kaufmannseigenschaft für JIKU hat. Nennen Sie zwei konkrete Pflichten. (4 P.)

Aufgabe 3 — Firma und Firmengrundsätze (8 Punkte)

- (a) **Erklären** Sie, was man im Handelsrecht unter der „Firma eines Unternehmens versteht, und **grenzen** Sie diesen Begriff vom alltäglichen Sprachgebrauch ab. (2 P.)
- (b) **Ordnen** Sie die folgenden Firmennamen den drei Firmenarten zu (Personenfirma, Sachfirma oder Fantasiefirma) und **begründen** Sie kurz. (3 P.)

Firmenname	Firmenart	Begründung
IT-Sander e. K.		
Lasse Müller e. Kfm.		
Sysygy e. Kfm.		

- (c) **Nennen** und **erläutern** Sie die drei Firmengrundsätze nach dem HGB. (3 P.)

Aufgabe 4 — Prokura und Handlungsvollmacht (10 Punkte)

Frau Meyerhoff erklärt Ihnen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je nach Aufgabe unterschiedliche Vollmachten erhalten.

- (a) **Unterscheiden** Sie Prokura und Handlungsvollmacht hinsichtlich Umfang, Zeichnung und Erteilung. (6 P.)
- (b) Der Buchhalter Herr Garza unterschreibt einen Liefervertrag mit dem Zusatz „i. A. Garza“. Die Einkäuferin Frau Pelz zeichnet einen Rahmenvertrag mit „i. V. Pelz“. Der Prokurist Herr Volk unterschreibt mit „ppa. Volk“. **Ordnen** Sie jedem die korrekte Vollmachtsart zu und **begründen** Sie kurz. (4 P.)

Aufgabe 5 — Aufbauorganisation und Leitungssysteme (10 Punkte)

- (a) **Unterscheiden** Sie Aufbauorganisation und Ablauforganisation. Geben Sie je ein konkretes Beispiel aus JIKU IT-Solutions. (4 P.)
- (b) JIKU hat laut Organigramm Stabsstellen eingerichtet. **Erläutern** Sie, was eine Stabsstelle ist, und nennen Sie zwei Merkmale, die sie von einer Instanz unterscheiden. (3 P.)

- (c) **Beschreiben** Sie das Leitungssystem, das JIKU IT-Solutions nach dem Lehrbuch eingerichtet hat, und **begründen** Sie, warum es für das IT-Systemhaus geeignet ist. (3 P.)

Aufgabe 6 — Rechtsformwahl (10 Punkte)

Frau Meyerhoff stellt Ihnen drei fiktive Gründungsvorhaben vor:

- **Vorhaben A:** Zwei IT-Fachinformatikerinnen wollen gemeinsam Webentwicklungs-Projekte übernehmen. Sie haben kein Startkapital, wollen aber schnell loslegen und keine aufwendige Gründungsformalität.
 - **Vorhaben B:** Ein IT-Gründer möchte ein innovatives Start-up für KI-gestützte Softwarelösungen aufbauen, haftet aber grundsätzlich nicht mit seinem Privatvermögen. Er hat 8.000 € Eigenkapital.
 - **Vorhaben C:** Ein etabliertes IT-Systemhaus will weiterwachsen, externe Investoren anziehen und Mitarbeitende durch Unternehmensanteile am Erfolg beteiligen.
- (a) **Empfehlen** Sie für jedes Vorhaben eine passende Rechtsform und **begründen** Sie Ihre Entscheidung anhand von mindestens zwei Kriterien. (6 P.)

- (b) **Erläutern** Sie den steuerlichen Unterschied zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften und nennen Sie die jeweilige Steuerart. (4 P.)

Lösungshinweise für Lehrende

Hinweis zur Nutzung

Dieser Abschnitt ist ausschließlich für Lehrende bestimmt. Die Lösungen geben Musterlösungen und typische Fehlerquellen an. Teilnehmende erhalten diesen Teil erst nach der eigenständigen Bearbeitung.

Lösung Aufgabe 1

(a) Drei Kapitalgesellschaften:

- **GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung):** Mindest-Stammkapital **25.000 €** (§ 5 GmbHG); bei Gründung mindestens 12.500 € sofort einzuzahlen.
- **UG (haftungsbeschränkt):** Mindest-Stammkapital **ab 1 €**; Thesaurierungspflicht: 25 % des Jahresüberschusses zurücklegen, bis 25.000 € erreicht sind.
- **AG (Aktiengesellschaft):** Mindest-Grundkapital **50.000 €** (§ 7 AktG).

Häufiger Fehler: GmbH-Mindestkapital (25.000 €) mit AG-Mindestkapital (50.000 €) verwechseln.

(b) Bei der **OHG** haften alle Gesellschafter *persönlich, unbeschränkt und solidarisch* — jeder Gesellschafter haftet für die gesamten Schulden der Gesellschaft, auch mit seinem Privatvermögen. Bei der **GmbH** haftet *ausschließlich die Gesellschaft* mit ihrem Gesellschaftsvermögen; Gesellschafter haften nicht persönlich (Haftungsbeschränkung).

Lösung Aufgabe 2

- (a) Das Handelsregister beim Amtsgericht ist eine zentrale Informationsquelle für die Wirtschaft (Publikationsfunktion: jedermann kann Einsicht nehmen; Schutzfunktion: schützt Kunden und Lieferanten). **Abteilung A:** Einzelkaufleute und Personengesellschaften (z. B. JIKU Hamburg e. K., Netzwerk OHG). **Abteilung B:** Kapitalgesellschaften (z. B. JIKU IT-Solutions GmbH, DataCenter AG).
- (b) Als Kaufmann unterliegt JIKU neben dem BGB auch dem HGB. Zwei Pflichten (Auswahl): **doppelte Buchführung** einrichten (§ 238 HGB), **Jahresabschluss** erstellen und offenlegen, Firma mit Rechtsformzusatz führen, Prokura erteilen können. *Hinweis: Die Kaufmannseigenschaft entsteht durch Eintragung oder durch Betreiben eines kaufmännisch eingerichteten Handelsgewerbes.*

Lösung Aufgabe 3

- (a) Die **Firma** ist nach § 17 HGB der Name, unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Im alltäglichen Sprachgebrauch meint „Firma“ oft das Unternehmen selbst — juristisch bezeichnet sie nur den *Handelsnamen* des Kaufmanns. Nur eingetragene Kaufleute dürfen eine Firma führen.
- (b) Firmenarten:
- IT-Sander e. K. : **Sachfirma** (Gegenstand der Tätigkeit).
 - Lasse Müller e. Kfm. : **Personenfirma** (Familiename des Inhabers).
 - Sysgy e. Kfm. : **Fantasiefirma** (freie Namensgestaltung ohne sachlichen Bezug).
- (c) Firmengrundsätze:
- **Firmenausschließlichkeit** (§ 30 HGB): Die Firma muss sich von anderen Firmen am selben Ort klar unterscheiden — keine Verwechslungsgefahr.

- **Firmenwahrheit** (§ 18 Abs. 2 HGB): Irreführungsverbot — keine täuschenden Angaben über Art, Umfang oder sonstige Verhältnisse des Unternehmens.
- **Firmenbeständigkeit** (§ 22 HGB): Die Firma kann auch bei Inhaberwechsel fortgeführt werden; sie ist durch § 12 BGB, § 37 HGB und § 15 MarkenG geschützt.

Lösung Aufgabe 4

	Prokura (§§ 48–53 HGB)	Handlungsvollmacht (§§ 54–58 HGB)
(a) Umfang	Alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäfte; ausgenommen: Bilanz/Steuererklärung, HR-Eintragungen, Prokura erteilen	Gewöhnliche Geschäfte (Gesamt), bestimmte Art (Art), Einzelgeschäft (Einzel)
Zeichnung	ppa. Name (per procura)	i.V. Name oder i.A. Name (<i>kaufmännische Konvention, gesetzlich nicht vorgeschrieben</i>)
Erteilung	Nur durch Kaufmann; Eintragung ins HR vorgeschrieben (deklaratorisch)	Formlos (mündlich/schriftlich); kein HR-Eintrag möglich

- (b)
- Herr Garza (i. A.): **Einzelvollmacht** — „i. A. steht für „im Auftrag“ steht für die Einzelvollmacht (i. V. wird bei Gesamt- und Artvollmacht verwendet — kaufmännische Konvention).
 - Frau Pelz (i. V.): **Gesamtvollmacht (allgemeine Handlungsvollmacht)** — „i. V. steht für „in Vollmacht“, typisch für die allgemeine Handlungsvollmacht.
 - Herr Volk (ppa.): **Prokura** — „ppa.“(per procura) ist der gesetzlich vorgeschriebene Zeichnungszusatz für Prokuristen.

Lösung Aufgabe 5

- (a) **Aufbauorganisation:** Gliederung des Betriebes in Einheiten, Übertragung von Aufgaben und Kompetenzen (z. B. Organigramm mit Abteilungen IT-Service, Cloud-Hosting, Verwaltung bei JIKU). **Ablauforganisation:** Regelung des Arbeitsablaufs in zeitlicher, räumlicher und funktionaler Hinsicht (z. B. Ticketbearbeitungsprozess im Help-Desk: Anfrage — Diagnose — Lösung — Rückmeldung).
- (b) Eine **Stabsstelle** ist eine Hilfsstelle einer Instanz, die berät und Entscheidungen vorbereitet, aber *keine Weisungsbefugnis* gegenüber anderen Stellen hat. Zwei Unterschiede zur Instanz: (1) Instanz hat Anordnungsbefugnis, Stabsstelle nicht. (2) Stabsstelle hat kein Weisungsrecht, aber ein Informationsrecht aus allen Linienstellen.
- (c) JIKU hat laut Lehrbuch eine **Kombination aus Stabliniensystem und Matrixorganisation** eingerichtet. Das Stabliniensystem sorgt für klare Linienkommunikation und Entlastung durch Stabsstellen. Die Matrixorganisation ist für die kundennahen IT-Solutions-Bereiche geeignet, in denen Projektarbeit mit unterschiedlichen Fachkompetenzen überwiegt.

Lösung Aufgabe 6

- (a) Empfehlungen (Auswahl; gut begründete Alternativen anerkenbar):
- **Vorhaben A: GbR** — einfachste Mehrpersonengesellschaft, formlos per Vertrag gründbar, kein Mindestkapital. Nachteil: persönliche Haftung, keine eigene Firma. Alternative gut begründbar: OHG (wenn Handelsgewerbe beabsichtigt).
 - **Vorhaben B: UG (haftungsbeschränkt)** — ab 1 € Stammkapital; Haftung beschränkt auf Gesellschaftsvermögen; bei 25.000 € Aufstieg zur GmbH möglich. Kriterien: Haftungsbeschränkung, geringer Kapitalbedarf.

- **Vorhaben C: AG** — einfache Beteiligung externer Investoren und Mitarbeitender über Aktien; Kapital beschaffbar über Börse. Kriterien: Kapitalaufnahme, Mitarbeiterbeteiligung. Mindestgrundkapital: 50.000 €.

Häufiger Fehler: UG und GmbH verwechseln; die UG hat kein Mindestkapital von 25.000 €, sondern ab 1 € mit Thesaurierungspflicht.

- (b) **Personengesellschaften** (Einzelunternehmen, GbR, OHG, KG): Jeder Gesellschafter ist selbst Steuersubjekt und zahlt **Einkommensteuer** (§§ 15, 18 EStG) auf seinen Gewinnanteil. **Kapitalgesellschaften** (GmbH, AG): Die Gesellschaft ist als juristische Person eigenes Steuersubjekt und zahlt **Körperschaftsteuer** (§ 1 KStG) auf ihren Gewinn.